

1505877-83.2021.8.26.0526

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... tinha conhecimento de que ele praticava o tráfico de drogas.

O réu, interrogado, confessou a pratica delitativa, esclarecendo que passou a praticar o tráfico em razão de dificuldades financeiras que passava após sua separação.

Os depoimentos dos guardas municipais são coesos e harmônicos entre si, além de estarem de acordo com as demais provas dos autos.

Dessa forma, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

1ª Vara

Avenida Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1505877-83.2021.8.26.0526 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505877-83.2021.8.26.0526

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2118834/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 17668167 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 1133/21/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2118834 - DEL.POL.SALTO, 1133/21/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE RAFAEL LUIZ

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Vistos.

FELIPE RAFAEL LUIZ, qualificado nos autos, foi denunciado perante incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06 c.c artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública) do Código Penal, porque em 02 de maio de 2021, por volta das 18h32min, na rua Senador Vergueiro, nº 2353, Jardim Santa Efigênia, em Salto/SP, em ocasião de calamidade pública, nas imediações de recinto onde se realiza diversões de qualquer natureza, guardava e trazia consigo, para entrega a consumo e fornecimento, ainda que gratuito, 30 (trinta e nove) porções de cocaína, com peso líquido de 16,68g (dezesesseis gramas e sessenta e oito centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta que nas imediações da Praça do Macaia e de um campo de futebol, local conhecido pelo tráfico de drogas, o réu guardava e trazia consigo as porções de drogas. Ocorreu que guardas municipais realizavam patrulhamento pelo local, quando avistaram o réu entregando entorpecente

a um indivíduo em um veículo de modelo "Celta". Ao notar a aproximação da guarnição, o condutor do automóvel evadiu-se do local sem ser alcançado nem identificado. Nas mesmas circunstâncias, o réu demonstrou-se assustado. Ante o comportamento suspeito, decidiram pela abordagem. Em revista pessoal, foi encontrado o valor de R\$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) em poder do acusado. Indagado, o réu admitiu informalmente aos guardas municipais ter vendido uma porção de droga ao indivíduo do veículo. Na mesma oportunidade, ele indicou o local onde estava guardando os entorpecentes. Os agentes públicos, seguindo a orientação do réu, lograram êxito em recolher dez porções de "cocaína". Na sequência, a poucos metros à frente, encontraram mais vinte e nove porções da mesma droga. Mais uma vez indagado, o réu apenas assumiu a responsabilidade pelas primeiras porções. Neste contexto, o acusado foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia. O réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 102/105). A denúncia foi recebida e determinada a citação (fls. 111/112). Durante a instrução, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas comuns e 01 (uma) da defesa. Ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia, sustentando que autoria e materialidade restaram demonstradas pelas provas dos autos, requerendo o afastamento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 e fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena. A Defesa, por sua vez, pugnou pelo reconhecimento da primariedade técnica do acuso e aplicação das benesses legais em decorrência de tal estado de direito.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito de tráfico encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (Fls. 05/06), pelo auto de constatação preliminar (fls. 09/10) e pelo laudo de exame químico toxicológico, com resultado positivo para cocaína nas substâncias entorpecentes apreendidas na ocasião dos fatos (fls. 57/60).

A autoria também restou comprovada, especialmente pela prova oral dos fatos.

O guarda municipal Eduardo narrou que realizavam patrulhamento pelo local, quando avistaram o réu entregando entorpecente a um indivíduo em um veículo de modelo "Celta". Ao notar a aproximação da guarnição, o condutor do automóvel evadiu-se do local sem ser alcançado nem identificado. Nas mesmas circunstâncias, o réu demonstrou-se assustado. Ante o comportamento suspeito, decidiram pela abordagem. Em revista pessoal, foi encontrado o valor de R\$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) em poder do acusado. Indagado, o réu admitiu informalmente aos guardas municipais ter vendido uma porção de droga ao indivíduo do veículo. Na mesma oportunidade, ele indicou o local onde estava guardando os entorpecentes. Os agentes públicos, seguindo a orientação do réu, lograram êxito em recolher dez porções de cocaína. Na sequência, a poucos metros à frente, encontraram mais vinte e nove porções da mesma droga. Mais uma vez indagado, o réu apenas assumiu a responsabilidade pelas primeiras porções. Neste contexto, o acusado foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia. No mesmo sentido o depoimento da testemunha Robson, também guarda municipal.

O informante da defesa narrou que o réu era usuário de entorpecentes e que não tinha conhecimento de que ele praticava o tráfico de drogas.

O réu, interrogado, confessou a prática delitiva, esclarecendo que passou a praticar o tráfico em razão de dificuldades financeiras que passava após sua separação.

Os depoimentos dos guardas municipais são coesos e harmônicos entre si, além de estarem de acordo com as demais provas dos autos.

Dessa forma, a condenação do acusado, diante do contexto probatório, é medida de rigor.

Passo à dosagem das penas.

Atendendo às diretrizes do art. 42 da Lei 11.343 e do art. 59, "caput", do Código Penal, verifica-se que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, uma vez que é tecnicamente primário, razão pela qual fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário mínimo legal, conforme

preceito secundário contido no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Na segunda fase, verifico que o crime foi cometido em ocasião de calamidade pública, bem como que o acusado confessou os fatos, razão pela qual, sopesando as circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena-provisória em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Na terceira fase, considerando que a prática de crime ocorreu nas proximidades de praça (local onde se realiza diversões de qualquer natureza), aumento a pena de 1/6, nos termos do artigo 40, III, Lei 11.343/06, perfazendo a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 dias- multa. Observa-se, ainda, que é possível a aplicação da diminuição contida no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que o réu, na época dos fatos, era primário, sem quaisquer apontamentos anteriores (fls. 25/26), o que, em consonância com o entedimento sedimentado nos Tribunais Superiores, lhe garante a aplicação da benesse legal, efetuando a redução em 2/3, assim, estabeleço a pena-definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Por tais fundamentos, julgo PROCEDENTE a presente ação penal para, com base nos artigos 33, §4º, e 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, CONDENAR o réu FELIPE RAFAEL LUIZ a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Diante da quantidade de pena aplicada, da primariedade do réu e do reconhecimento da possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, fixo regime inicial ABERTO.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por entender que tal medida é incompatível com o rol de delitos previstos na lei 8.072/90, bem como por não haver comando normativo que vincule tal substituição.

Faculto ao acusado a oportunidade de recorrer em liberdade.

Declaro, em favor da União, o perdimento do dinheiro apreendido nos autos (fls. 05/06), já que não comprovada a origem lícita e, ao que tudo indica, era proveniente de ilícito penal. Comunique-se à SENAD (Secretaria Nacional Antidrogas) desta decisão, observando-se o disposto no artigo 63, § 4º da citada lei.

Com o trânsito em julgado desta, a serventia deverá providenciar as anotações necessárias no sistema oficial informatizado do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (atualmente SAJ), no que se refere à condenação imposta (já que abolido o livro do rol dos culpados).

P. R. I. C.

Salto, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA